

消費税（仕入税額・滋賀）

大津地裁の消費税事件（長浜税務署長）で、帳簿不提示を理由とする仕入税額控除否認の適法性について、ドイツ財政裁判所判例も参照しつつ論じた意見書。

【年度】平成9年

【税目】消費税

【手続】意見書

【事件番号】大津地裁 平成九年（行ウ）第四号

【出典】－

【公開用編集】公開用に編集し、必要に応じて匿名化（黒塗り）しています。本文は2ページ目から始まります。

意見書

三木義一（立命館大学法学部）

大津地方裁判所民事部御中

一 本意見書の目的

本意見書は、平成九年（行ウ）第四号所得税更正処分等取消請求事件（原告中川祐太郎・被告長浜税務署長）で争われている問題点のうち、原告の依頼により、消費税の仕入れ税額控除の要件について、従来の裁判例等を十分にふまえた上で、解釈論として検討したものである。なお、筆者は帳簿の不提示と仕入れ税額控除の関係について、ドイツの判例を素材にわが国の場合どのように解すべきかを論じたことがある（拙稿「帳簿不提示と消費税の仕入れ税額控除否認の関係―ドイツ売上税法の判例を素材として」税理三九巻（一九九六年）一三号一九頁以下）。そこで展開した解釈論は、日独の違いをふまえた上で日本の消費税法の実定法構造に即して論じたものであり、一定の影響をその後の判例にも与えたように思われる。本事件についての意見を具体的に展開する上において、まず、必要最少限自説を紹介し、その上で、被告及び最近の裁判例の要件事実解釈の誤りを具体的に指摘したい。

二 筆者の基本的見解

筆者は、前記論文で、おおむね以下のようなドイツ消費税における仕入れ税額控除の要件を紹介した。

- 1) ドイツ連邦財政裁判所は、条文上の構成からすれば売上対価を課税標準とし、それと別個の条文で規定されている仕入税額控除を、所得税における必要経費のように課税標準を構成する不可分の課税基礎として認識していることになる。
- 2) しかし、法が要求していると解しうる計算書提示を仕入税額控除の単なる証明手段ではなく、実体法的要件と解し、計算書がない以上仕入れ税額の推計も原則としてできない、としている。
- 3) ただし、ドイツの判例・実務は提示が遅れても更正期間内であれば、たとえ法廷で計算書がようやく提示された場合でも仕入税額控除の要件（計算書における区分された税額の記載）が満たされたことになると解されている。計算書が後から完全に揃った場合でも仕入税額控除は可能でありうる。もっとも、訴訟段階で証明した納税者は訴訟費用等を負担することになっている。

これらのことは、ドイツの連邦財政裁判所が仕入税額控除を課税標準と不可分の課税基

礎と解し、計算書における区分された税額の存在を仕入税額控除の実体法的要件と解していることと密接に関係していると思われる。

以上の点を指摘した上で、わが国消費税法における仕入れ税額控除と帳簿不提示の関係を次のように論じた。

消費税法だけの構造からすると、確かに、仕入税額控除は法形式的にはドイツ売上税法同様課税標準とはされていないようにみえる。しかし、消費税が従来取引高税と決定的に違うのはそれが仕入税額控除を導入している点にあり、この仕入税額控除こそ消費税・付加価値税制の「核心」といわれてきた点を重視すれば、これを単なる税額戻し請求権と理解するのではなく、消費税の税額算定において売上にかかる税額と不可分な要素と解されるべきであろう。実は仕入税額控除を課税標準の中に取り込んでいる規定が関連法規の中にすでにあるのである。平成9年4月1日から施行される地方消費税の譲渡割りの「課税標準」規定がそれである（地方税法72条の77第1項第2号）。すなわち、同条では、譲渡割り地方消費税の課税標準を消費税法45条第1項第4号に掲げる「消費税額」としている。ここにいう「消費税額」というのは、売上にかかる消費税額ではなく、当該税額から仕入税額控除額を控除した「消費税額」である。課税庁の主張のように、仕入税額控除が単なる税額控除請求権の基礎になるにすぎないものであるとしたら、地方消費税法の立法者は売上に係る消費税額のみを地方消費税の課税標準とすべきであり、そこから始めて地方消費税の仕入税額を控除しなければならなかったはずである。「仕入税額控除を前提とした消費税額」が地方消費税の課税標準とされていることは、仕入税額控除という制度が課税庁主張のように特例的制度ではなく、付加価値税としての消費税法の本質に根ざす制度であることの何よりの証明であろう。

その意味で、仕入税額控除制度は消費税の本質に根ざす制度で、法律が特定の手続を定めていない限り推計もありうるといえる余地がある。しかし、日本の消費税法もドイツ売上税法と同様に仕入があればよいというだけではなく、一定の証明を法律上要求しているとも解しうる。したがって、この要件が充足されない限り、仕入税額控除の要件自体が充足されておらず、仕入税額の控除は認められないといわざるを得ないともいえる。日本の消費税法においてこの要件として定められているのが「帳簿又は請求書等の保存」（現行法では「帳簿及び請求書等」）である。したがって、調査段階で帳簿を提示しない場合には「保存」を証明していないし、このことから保存していないことを推認されてもやむを得ない面がある。しかし、この不提示はあくまでも不保存を推定させるにすぎないものであることに留意しておく必要がある。なお、この仕入税額控除は青色申告承認のような手続的事項ではなく、消費税額算定上不可分の実体法上の要素である。それ故、青色申告承認取消事例とは異なり、課税事業者が当該帳簿を課税庁の更正期限内に提示し、処分時に当該帳簿が客観的に存在していることを証明できたときは、当然仕入税額控除を認め、更正しなければならないはずである。仮に納税者が帳簿を提示せずその「保存」を確認できない

ときは仕入税額控除を否認し、更正期間内に帳簿が提示され、その帳簿が処分時に保存されていたことが客観的証明されて場合には更正すればよいだけである。このように解しても、調査時に帳簿の保存を証明しなかった者は、不服申し立て等に係る経済的・時間的負担を負うのであって、調査時に帳簿の保存を証明した者との不公平問題は問題にならない。また、後からの提示で証明されるべきことは、処分時に帳簿の保存があったことであるから、被告が強調している処分時主義に何ら抵触しない。

いずれにせよ、日本の消費税法が要求している仕入税額控除の要件は帳簿等の「保存」である。仕入税額があっても、帳簿の「保存」がなされていないときは控除は否認されるが、この保存は実体法的要件であり、保存がない以上推計で仕入税額を控除することも許されないが、他方で調査時に提示手続きがとられない以上保存がないとみなされるわけではない。法が要求しているのはあくまでも、客観的意味での「保存」である。わが国の消費税法がこのように「保存」を要件としたのはわが国の申告納税制度と深く結びついているようにも思われる。なぜなら、消費税法は確定申告に際して申告書の提出は要求しているものの、帳簿の提示まで要求しておらず、還付等の一定の場合にのみ帳簿の提示を求めることができるとされているにすぎないからである（消費税法施行令六六条参照）。このような申告納税方式の下では仕入税額控除を認める要件としては納税者が申告時に帳簿を客観的に「保存」しておくことに求めざるを得ないのである。従って、消費税法における仕入税額控除の要件はあくまでも申告時における帳簿の客観的意味での保存であり、調査段階での不提示は客観的意味での保存の不存在を事実上推定させる要因になるが、あくまでも推定にすぎないのであり、事後であれその客観的保存が証明されれば仕入税額控除の要件は充足されていることになる。このような消費税法の法構造及び条文自体の中で「保存」と「提示」とが別々に規定されている状況を見捨て、調査時の不提示をあたかも「不保存」とみなしうるがごとき被告の解釈は租税法律主義の法理に著しく反する解釈である。また、調査に対して正当な理由なく応じなかった場合については刑罰による制裁措置が用意されているのであり、調査時のトラブルを仕入税額控除を制裁的に運用することで調査の円滑化を図ることまで法は要求していないことにも十分留意すべきであろう。これらを総合勘案すると、「保存」という法律概念を「調査段階での提示」にまで拡大するがごとき被告の解釈は法治国家の解釈としての限界を超えており、現行消費税法の解釈としても誤っているといわざるを得ない。

三 従来の判例

筆者の意見は大坂地裁で争われた事案で原告側の意見書として提出され、大坂地裁は平成一〇年八月一〇日判決で以下のように判示した。

「保存という文言の通常の意味からしても、また、法全体の解釈からしても、税務調査の際に事業者が帳簿又は請求書等の提示を拒否したことを、法三〇条七項の保存がない場合に該当する、あるいはそれと同視した結果に結び付ける被告らの主張は、もはや法解釈

の域を超えるものといわざるを得ない。けだし、法三〇条七項、一〇項、法施行令五〇条一項が帳簿又は請求書等の保存を事業者に要求したのは、課税仕入れに係る消費税額の確認を行うためであるが、その確認の主体は、法でこの点に関する規定が置かれていない以上、課税庁のみに限られると解すべき根拠はなく、裁決庁もあり得るし、最終的には、取消訴訟等が係属する裁判所も当然に予定されているといわなければならない。仮に被告らの主張のように解すると、税務調査の際に帳簿又は請求書等の提示を事業者が拒絶した事実が主張・立証されると、その一事で、課税仕入れの事実の有無やそれに係る帳簿又は請求書等の所持・保管の事実について裁判所の司法判断を経ないまま、仕入税額控除が認められないことになるが、法三〇条一項や七項、それに法の他の規定からも、そのような法的効果を導く解釈を採ることは無理である。また、実体法上の課税要件は明確でなければならないところ、法三〇条七項は『保存しない場合』と規定しているのみで、その他法においても同条一〇項に基づく法施行令においても、通常の保存の文言どおりの意味を超えて課税庁側への提示が租税実体法上の効果に結び付くことを窺わせるような規定は一切存在しない。」

本件判決は仕入れ税額控除の要件を丹念に検討し、裁判所が後述の意味での政治的解釈を避けて、司法としての本来の役割に立脚した解釈方法を採用した。要件事実論等に関連して、その後の判例に比して訴訟法的議論が精緻化されていないとの批判があるが、実は本判決のような理解が立証責任等の技術論からしても正当であることは後述の通りである。

ところが本判決直後、津地裁平成一〇年九月一〇日判決が「調査時の不提示＝不保存」とするきわめて杜撰な判決を出してしまった。その原因は、この事件では原告側が、大坂地裁事件で原告が主張したような要件事実についての主張を行わず、仕入れ税額を推計で行うべきであるという主張しかしなかったためである。原告の主張が雑な主張であったため、裁判所もきわめて杜撰な判断で処理してしまった典型例であろう。しかも、同判決はその根底に「消費税の場合には、他の税目に比べ、大量反復性を有しているため、簡単に調査しうる確実な証拠によつて、迅速に調査を行うことができなければ、税務署長等は、広い範囲の申告内容を確認することができず、適正な税収を確保できない」とする税務調査に対する認識があった。仕入税額控除の場合はドイツのように早期の現況調査が必要という意味での迅速性が要求されることがあっても、簡単に不利益判断してよいという迅速性までは要求されるものではないし、申告の処理は大量・迅速に行わねばならないが、そこで疑問等があったものについて行う調査は納税者の有利にも不利にも慎重に行われるべきものである、という大前提が抜け落ちた判断であった。おそらく、津地裁は調査時に帳簿を提示しない調査非協力者には仕入れ税額控除などを認めるべきではない、という政策的判断を優先させたために、このような杜撰な判断を行ったものと思われる。仮に、一〇〇歩譲って、津地裁が想定したように「税務調査は大量・迅速な処理が要求される」ものだ」という認識を立法者がしていたら、仕入税額控除の法的要件として「調査時の帳簿不

提示」を当然明記していたであろう。

その後、東京地裁が平成一〇年九月三〇日判決（以下、本稿では東京①判決という）で、前記両判決の折衷的な判断を示した。すなわち、同判決は「このように、法三〇条七項に規定する保存とは、適法な提示要請に応じて提示することができる状態での保存をいうものと解すべきであるから、消費税に関する課税処分の取消しを求める訴訟において、法定帳簿又は法定請求書等が提出されている場合には、これらを『保存しない場合』には該当しないものと推認することができるが、その場合であつても、法定帳簿又は法定請求書等の保存期間における税務職員の質問検査権に基づく調査における適法な法定帳簿、法定請求書等の提示要請に対して、納税者が正当な理由なくその提示を拒否し、そのため、税務職員がその内容を確認することができなかつたという事情が認められるときには、逆に、その当時において法定の要件を満たした状態での法定帳簿、法定請求書等を保存しなかつたことを推認することができるから、法三〇条七項の『保存しない場合』に該当するものとして仕入税額控除は認められないことになる。もつとも、提示の拒否があつたと認められるか否かの判断は、税務当局が行う調査の過程を通じて社会通念上当然に要求される程度の努力を行つたか否か、納税者の言動等の事情を総合考慮してされるべきであることはいうまでもない。」

要するに、保存と不提示とは違うが、適法な税務調査において社会通念上相当な努力を職員が行ったにもかかわらず、納税者が帳簿を提示しないときは不保存と同じになり、そうでない場合は調査段階で不提示であっても、保存していた事実が確認できれば仕入税額控除は可能だ、ということになる。この判決は、折衷的な表現に関わらず、仕入れ税額控除の要件である「保存」の中に「提示」を巧みに紛れ込ませている意味で、基本的には津地裁判決同様の政治的判断を優先した解釈となってしまう。

その後、本件係争中に東京地裁はさらに平成一一年三月三〇日（以下、本稿では東京②判決という。現時点では判例集未登載）判決で、仕入れ税額控除の要件としての「保存しない」を重視した、次のような判断を示した。

「法三〇条七項は、法定帳簿等を「保存しない場合」に仕入税額控除をしない旨を規定し、「保存する場合に限り」仕入税額控除をする旨を規定するものではなく、税額控除について規定する所得税法九五条四項又は法人税法六九条七項の『書類の添付がある場合に限り』との文言と対比しても、これを単なる表現上の差異と解することはできず、さらに、法三〇条七項ただし書に規定する保存することができなかつたことについての『災害その他やむを得ない事情』を税務署長に対して立証したときは、同項本文に規定された仕入税額控除の消極要件の効果が覆滅され、その積極要件（法三〇条一項）の立証により仕入税額控除が肯定される構造となつているところ、右『やむを得ない事情』を立証すべき者は納税者とされており、この立証責任を訴訟において転換する理由もないと考えられるから、

その前提となる『法定帳簿等を保存しない』事実の立証は課税庁にあると解されるのであつて、訴訟における攻撃防御方法としても、この立証責任を別異に解すべき理由はない。したがつて、法定帳簿等の保存がないとの事実、すなわち、法定帳簿等が作成されてから法定の保存期間が経過するまでの間、当該帳簿等を適法な調査に応じて提示し得る状態で保存していなかつたことを訴訟上の攻撃防御方法として主張することができないと解すべき理由はない。もつとも、保存の意義を既に説示したように解するときは、被告は、処分の適法性との関係では、法定帳簿等の保存期間のうち課税処分時までのある時点で、適法な調査に応じて提示できる状態、態様での保存がなかつた事実を主張、立証すれば足りることになり、通常は、課税処分のための調査又は当該課税処分の時に法定帳簿等の提示がなかつた事実を主張、立証すれば、右の意義での『保存』がなかつた事実を推認することができることとなる。この点につき、原告は、処分時における保存を不服審査及び訴訟のいずれの段階においても主張、立証することができるとするが、主張、立証の対象は『保存した』事実ではなく、『保存しない』事実であり、その意義は既に説示したとおりである。また、被告は、保存に関する攻撃防御方法の提出を主張の後出しと捉え、保存の事実は処分時までに存することを要し、不服審査及び訴訟の段階で『保存』を主張することを不当とするが、被告において『保存しない』事実を主張、立証すべきものである以上、保存に関する原告の立証は、処分時までの適法な調査において提示が可能な状態、態様での保存がなかつた旨の被告立証に対する反証にすぎないのである。しかも、課税庁において、確定申告書に課税仕入れとして記載された取引がその性質上課税仕入れに該当しないと判断し、法定帳簿等の確認・調査をするまでもなく仕入税額控除を否定した場合に、当該課税処分の適否をめぐる訴訟の段階において、右取引が課税仕入れに該当すると判断するに至つた場合を想定してみれば、かかる場合に、課税庁において法定帳簿等の保存がないとの事実を主張、立証することを禁ずる理由もない。したがつて、被告の主張が『保存』の事実を訴訟上の攻撃防御方法となし得ないとの趣旨であれば、これを採用することはできない。」

この東京②判決は、従来の判決に比して、訴訟法的視点を考慮した精緻な議論のような印象を与え、高く評価する学説もある。しかし、その論理を詳細に点検してみると、仕入れ税額控除の要件事実に関する訴訟法的理解としても、後述のように、誤っているといわざるを得ない。

その後、高松高裁平成一一年四月二六日判決（判例集未登載）、横浜地裁平成一一年六月九日判決が示され、いずれも基本的には東京①判決の論理を前提として判断している。

四 被告の主張とその問題点

本件被告は右の判例のうち、東京①判決の論拠に基本的に依拠して議論を展開している。すなわち、本件被告は次のように主張している。まず、入税額控除の要件としての「保存」は「単に客観的・物理的な意味での保存をいうのではなく、税務職員の適法な税務調

査に応じて直ちに提示できる状態での保存」(被告第六準備書面一八頁)をいう。従って訴訟の段階で納税者も右の保存を主張・立証できるが、「税務職員の適法な提示要求に応じて直ちに提示できる状態での保存」という規範的要件を立証しなければならない、という。しかし、この解釈は仕入れ税額控除の要件を実質的に「保存」から「提示」にすり替える解釈方法である。なぜならば、このように解釈した場合、税務調査に際して提示しなかった納税者が訴訟段階で立証しなければならないのは、調査時に帳簿を「保存」していたかどうかではなく、「税務調査及び提示要求が適法でなかった」こと、従って、「提示しなかったことが不保存を意味するのではない」ことにならざるを得ないからである。仕入れ税額控除の要件である帳簿の「保存」がいつの間にか「税務調査の適法・違法」問題にすり替えられてしまっている。これは、「保存」と「提示」は一応異なるとしながら、保存の要件の中に巧妙に提示を紛れ込ませているからである。「法解釈の域を超えた」解釈ではないかのような印象を与えるために用いた論法だと思われるが、法解釈を専門にしている裁判官がこのような論理に安易に乗ってしまうということは、それだけ税法、特に実体税法に対する認識が薄いのか、あるいは、税金事件については、裁判所も法的な解釈ではなく、調査非協力に対する政治的・制裁的な解釈を優先すべしと考えていることの現れであろう。

五 被告主張及び一部判例の誤り

消費税法は第三〇条第一項で、課税仕入れに関わる仕入れ税額控除を事業者に認めている。従って、事業者は仕入れ税額控除を行うときは課税仕入れの事実を主張・立証しなければならないはずである。事業者が課税仕入れを行ったことを立証する方法は多様な方法があり得るし、売上がある以上対応する仕入れがあるのが原則であり、一項だけでは推計による仕入れ税額控除の余地も出てくることになりかねない。そこで、法は三〇条七項で課税仕入れの事実の立証方法を「帳簿・請求書等の保存」に限定したのである。消費税法三〇条七項の意味は本来的には仕入れ税額控除の消極的要件ではなく、立証方法を制限したものにはすぎないと解するのが自然であろう。

しかし、東京②判決が今後一定の影響を与え、本件被告もその論理に依拠する可能性もあるので、仮に東京②判決のような前提に立った場合、本当に東京②判決のような結論になるのかを検証しておこう。

東京②判決は、仕入れ税額控除の消極的「要件事実」を「帳簿を保存しない場合」であるとすると。次に、課税仕入れの存否及び課税仕入れに係る消費税額を確認すべき第一次的責任が課税庁にある。従って、「適法な提示要求があれば直ちに提示できる状態での保存が」なければならない、という論理になる。ここでも、重要な点は、「不提示」を保存要件に絡めて説明していることである。こうして、①帳簿不提示は「適法な提示要求があれば直ちに提示できる状態での保存がない」ことを推認させ、②原告の反証は「調査時には提示を拒否したが実際には帳簿等を提示しうる状態で保存していた」こととなり、この反証が成功するには、税務調査が違法若しくは不当で帳簿不提示に合理性がある場合に限定され

る。この東京②判決も、東京①判決及び本件被告主張同様、課税庁の立証義務を絡めて、いつの間にか提示も要件事実の中に取り込んでしまっているのである。

しかし、課税仕入れの存否及び消費税額を確認する第一次的責任は申告納税制度の下では納税者自身である。納税者自身が仕入れ税額を確認し、申告する。それを課税庁は調査で確認する必要がある場合があるが、納税者が申告した仕入れ税額を否認できるのは「帳簿等を保存しない」場合に限定されているので、調査時に帳簿の提示がなければ保存の有無を確定できないため、保存がないことを推認し、更正処分をすることになる。ここでは不提示という事実から「保存しない」という事実が一応推定されているのである。

このことを前提に訴訟法的にもう少し細かく論じてみよう。

本件の訴訟法的争点は推定と証明責任の関係の問題と類似していると思われる。すなわち、「甲事実ある時は、乙事実が推定される」のが一般の事実の推定である。本件では、甲事実が「調査に際して帳簿の提示がなかった」ことである。その場合は乙事実である「帳簿等を保存しない」ことが推定される。従って、課税庁は直接に「保存しない」（乙事実）ことを証明する代わりに、「調査に際して帳簿の提示がなかった」（甲事実）を証明すればよく、悪魔の証明でもある「保存しない」という要件事実そのものの証明に代えて、より容易な甲事実の方を証明できるという意味で、課税庁の立証責任が緩和されているといえよう。

この場合、納税者は「調査で実は提示していたのに職員が見なかった」、あるいは「調査そのものが違法であった」等の甲事実の疑念等を証明する事（反証）もできるが、乙事実の不存在に向けて本証をすることも当然可能なのである。すなわち、「提示がなかった」という「甲事実」はあったが、「帳簿を保存しない」という「乙事実」が存在しないこと（つまり、帳簿の保存がなされていたこと）を証明して（本証）、推定を覆すことが許されるのである。つまり、乙事実については納税者に立証責任が転換されているのである。

したがって、納税者が処分時及び調査時にも帳簿が保存されていたことを立証すれば、当該調査が適法であったか、違法であったかには関わりなく、「保存しない」という要件事実の推定は覆るのである（調査が適法であったことは、調査時に不提示であったことが帳簿不保存をより強く推定させるだけのことである）。

こうすると、適法な調査での提示要求にも係わらず、提示しなかった納税者の行為を容認することになるのを避けるため、要件事実である「保存しない」を「適法な提示要求があれば直ちに提示できる状態での保存がない」という要件に拡大し、しかも、前述の甲事実と乙事実を混合してしまい、課税庁の推定を覆せるのは「調査が適法でなかった」場合だけであるかのように要件をすり替えてしまっているのである。法が否認に際して要求している要件事実は「帳簿等を保存しない」ことであって、「調査が適法」であったことでも「提示しなかった」ことでもないことはいうまでもなであろう。要件事実論を持ち出して、議論として精巧であるかのように見せかけながら、実質的に要件事実をすり替える議論がなされていることになる。

なお、納税者が、帳簿不提示による「保存しない」ことの推定を、客観的に保存していなかったために覆せない場合でも、納税者が災害等による「やむを得ない事情」の存在を証明できれば、再び仕入れ税額控除は可能になる。このように、「やむを得ない事情」の存否は客観的に保存がない場合の仕入れ税額控除回復のための積極的要件事実であって、帳簿の不提示を合理化するために必要な要件ではないことにも留意する必要がある。

六 帳簿と記載事項

次に、帳簿の記載事項の問題に少し言及しておきたい。被告は、東京①判決等を引用しながら、大量かつ反復して行われる消費税の課税事務を円滑にするためには形式的に判断されるべきで、記載要件のすべてを具備していないと法定帳簿には該当しない、と主張している（平成一〇年一二月二日付被告第六準備書面四九～五一頁）。被告は、このような解釈がわが国の消費税法の特色である帳簿方式から導かれるとしている。すなわち、①消費税は預り金的性格なので、益税を発生させてはならない（平成一〇年一〇月一九日付被告第四準備書面四頁）、従って、②帳簿方式を採用する場合にはインボイスと同程度の客観性と正確性が担保される必要がある（同五頁）、③それ故、三〇条七項で帳簿又は請求書の保存を要求し、同条八項・九項で記載事項を定め、その正確性を担保したのだ（同一七頁）、ということになる。この説明によると、わが国の消費税法は帳簿方式を採用したが故に、帳簿に厳格な保存と記帳を要求したのだ、ということになる。消費税法が三〇条七項では仕入れ税額にかかわる帳簿の保存を規定し、八項で記載事項を規定しているので、消費税を初めて読んだ者がそのような印象を持つことは、確かに、あり得る。しかし、わが国が採用した帳簿方式の意義と三〇条八項を消費税法の構造の中で理解すれば、このような理解は明白に誤りである。

記載事項を定めている消費税を求めている条文の消費税法ここだけを見た消費税の初学者は社は要件を著雲母方式を採用する場合にはとインボイスとの対比の中でのや本件被告と同様の判断を示した裁判例はせずすると解した東京①判決を引用しつつ、要件の被告は・判例 記載事項を重視しすぎ

インボイスではなく、帳簿方式を採用した立法趣旨を逸脱した解釈

現行の規定は納税者の所得計算上の帳簿をそのまま仕入れ税額の帳簿に使う、という意味にすぎない、関連規定をあげる

もし、被告主張のような意味であれば当然に法は「…」と納税者に向けて規定しているはずである。所得計算上の売上や仕入れがあるかどうかさえ、確認できれば、仕入れ税額控除の要件としての帳簿の意味を充たしている。こうしていれば、自ずと所得計算と仕入れ税額が連動し、納税者、課税庁双方に効率化が図られることを法は消費税立法関係者は想定していた。それを訴訟に勝つために無理矢理ねじ曲げ、裁判所もそのことに気づかなかっただけである。

七 裁判官であれば、租税法に解釈に際しては租税法律主義の法理が適用され、安易な拡張拡張解釈は許されないこと当然自覚されているはずである。しかしながら、従来のような判断が示されてきたことの背景には、税務調査の実態とその非協力に対する認識の違いがあるのかもしれない。税務職員の調査は適切・適法に行われ、それに対する非協力者に税額控除の権利を容認すると、そのような非協力を助長しかねないとの政治的判断を優先すると、実質的に不保存と不提示を同視する拡大解釈を容認することになりやすい。

しかし、わが国の税務調査については、法律上手続を定めた規定を欠き、また裁判所がかなり広い税務職員の裁量を認めているため、調査手続のあり方をめぐって納税者との間のトラブルが絶えない。調査手続を法定し、適正手続を整備した上で、それらの手続を履行したにもかかわらず協力しない者に対する制裁措置も整備すべきであり、そうした適正手続の整備を怠ったまま、仕入れ税額控除という実体法上の重要な権利に調査非協力に対する制裁的機能を持たせてはならないと思われる。

七 意見書作成者の略歴及び主要著書

一 略歴

昭和二五年生まれ

昭和四八年 三月 中央大学法学部卒業

昭和五〇年 三月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和五〇年一一月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和五五年 四月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和五五年一〇月 同 助教授

平成 四年 四月 東京大学社会科学研究所助教授併任
(五年三月まで)

平成 五年 三月 法学博士(一橋大学)

平成 五年 四月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 六年 四月 立命館大学法学部教授 現在に至る

(なお、平成一〇年四月～一〇月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)

二 主要著書

有斐閣『地方自治法の論点』(共著)

有斐閣『うまい酒と酒税法』(編・共著)

ぎょうせい『租税手続法活用事典』(平成元年度日税連研究奨励賞授賞)

青木書店『シミュレーション税制改革』(共著)

法律文化社『現代税法講義』(共著)

青木書店『消費税の研究』(共著)

勁草書房『現代税法と人権』

日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』（編・著）

信山社『受益者負担制度の法的研究』

（日本不動産学会著作書・東京市政調査会藤田賞受賞）

勁草書房『争点相続税法』（編・著）

ぎょうせい『逆転裁決精選五〇』（編・著）

その他、学術論文、等多数。